

1503194-60.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... quanto a realização da atividade de tráfico.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas pelo delito de tráfico, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, com fulcro no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503194-60.2022.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503194-60.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035368/2022 - 08º D.P. BRAS, 22874842 - 08º D.P. BRAS, 2035368 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANA CELIA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

LUANA CELIA DA SILVA e LINCOLN SOARES OLIVEIRA DE PAULA, qualificados nos autos deste processo, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 15h10, na Rua Benjamin Constant, altura do n. 190, Sé, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos, traziam consigo, sem autorização e em desacordo com autorização legal ou regulamentar, para fins de traficância, 19 papéletes contendo 10,6 g de cocaína, 06 invólucros contendo 9,8g de tetraidrocanabinol ("maconha") e 07 frascos contendo 70 ml de tricloroetileno

("lança- perfume"), conforme boletim de ocorrência de fls. 13/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo de perícia entorpecente de fls. 29/31. Após o recebimento da denúncia (fls. 122/123), a acusada Luana foi pessoalmente citada (fls. 135 e 178) e apresentou resposta à acusação às fls. 143/144. O processo foi suspenso nesta data em relação ao réu Lincoln. Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas as testemunhas, e realizado o interrogatório da ré.

É o relatório.  
Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente, vez que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade da acusada pela prática do tráfico. A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão e exibição em fls. 16/17, boletim de ocorrência em fls. 13/15 e laudo de perícia entorpecente de fls. 29/31. A autoria em relação a acusada também é certa. Em juízo, a ré negou a prática delitiva. Tal versão, contudo, restou isolada e desmentida no acervo probatório. Os policiais militares Fabio Cardoso da Silva e Jairo Felipe de Castro relataram que faziam patrulhamento de rotina quando visualizaram um casal em atitude suspeita, visto que ficaram nervosos ao avistarem a viatura. Dessa forma, foi feita a abordagem, e em revista pessoal localizaram R\$ 315,00 na posse de Lincoln, e, ao indagarem Luana, ela confessou que estava com substâncias entorpecentes escondidas na roupa, tendo retirado de seu sutiã 19 saquinhos contendo pó esbranquiçado, aparentando ser cocaína, 6 trouxinhas de substância esverdeada, aparentando ser maconha, e 7 frascos contendo líquido, aparentemente "lança perfume". Eles confessaram que estavam vendendo entorpecentes. Uma vez que a ré foi encontrada pelos policiais estando em posse de substâncias ilícitas, das mais variadas espécies, além de seu parceiro Lincoln ter sido encontrado guardando dinheiro, em notas trocadas, não restam dúvidas quanto a realização da atividade de tráfico. Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas pelo delito de tráfico, o decreto condenatório é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. Na primeira fase de aplicação da reprimenda, com fulcro no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Reconheço a causa de diminuição de pena e aplico o redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apesar da presença de Maus antecedentes antigas, já que a droga está em pequena quantidade, o delito que cometeu anteriormente aconteceu há vinte anos, sendo a ré primária e não é possível afirmar que a ré participa de organização criminosa. Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno LUANA CELIA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 1(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, no mínimo legal. Fixo o aberto para início de cumprimento da pena considerando o montante total de pena e por ser suficiente para repressão e prevenção de sua conduta. A ré não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos ou sursis, por medida de garantia da ordem pública, pois tem Maus antecedentes. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.  
Isento de custas.  
P.I.C.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA